

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 672/2532 นาย วิเชียร คำทองแ
นาย วิ

ท้ กับพวก.
ชัย ศักดา.

ศาลชั้นต้นแจ้งวัดนัดสืบพยานให้โจทก์ทราบล่วงหน้าเพียง ๒ วันขัดต่อบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา๑๘๔ วรรคแรก ซึ่งบัญญัติให้ศาลต้องออกหมายกำหนดวันสืบพยานให้คู่ความทราบล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า ๓ วัน การที่ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้โจทก์เลื่อนคดีและดำเนินคดีต่อไปในวันดังกล่าวจึงเป็นการไม่ชอบ.

กรณีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินพิพาท จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นสั่งตั้งสืบสองสถาน และกำหนดนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๒๙ ทนายโจทก์ได้รับหมายนัดเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๒๙ ถึงวันนัดทนายโจทก์ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีพร้อมกับได้ยื่นบัญชีระบุพยาน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ไม่อนุญาตให้เลื่อนคดี และโจทก์มิได้ยื่นคำร้องแจ้งข้อขัดข้องถึงเหตุที่มิได้ยื่นบัญชีพยานก่อนวันสืบพยาน ๓ วัน จึงไม่รับบัญชีพยาน ส่วนจำเลยก็มิได้ยื่นบัญชีพยานจึงให้งดสืบพยานโจทก์และจำเลย แล้วพิพากษายกฟ้องค่าฤชาธรรมเนียมเป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ทนายโจทก์ทราบวันนัดสืบพยานเพียง ๒ วันไม่อาจยื่น
บัญชีพยานก่อน ๓ วันได้ พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นรับบัญชี
พยานโจทก์และดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี ค่าฤชา
ธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์เป็นพับ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงได้ความว่า คดีนี้ไม่มีการชี้สองสถาน โดยศาลชั้น
ต้นมีคำสั่งให้นัดสืบพยานโจทก์ก่อน และได้ส่งหมายนัดดังกล่าวให้ศาลแพ่งเพื่อขอให้
ส่งแก่ทนายโจทก์ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร พนักงานเดินหมายนำหมาย
นัดนั้นส่งให้แก่นายสุชาติซึ่งอยู่สถานที่เดียวกันกับทนายโจทก์รับไว้เมื่อวันที่ ๒๖
สิงหาคม ๒๕๒๙ เมื่อวันนัดสืบพยานโจทก์ ที่ศาลชั้นต้นกำหนดเป็นวันที่ ๒๙ สิงหาคม
๒๕๒๙ โจทก์จึงทราบวันนัดดังกล่าวก่อนวันสืบพยานเพียง ๒ วัน การที่ศาลชั้นต้นไม่
อนุญาตให้โจทก์เลื่อนคดีและดำเนินคดีต่อไปในวันนั้น จึงเป็นการไม่ชอบ เนื่องจาก
ขัดต่อบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๘๔ วรรคแรก
ซึ่งระบุให้ศาลออกหมายกำหนดวันสืบพยานส่งให้คู่ความทราบล่วงหน้าไม่ต่ำกว่าสาม
วัน ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นรับบัญชีพยานของ
โจทก์และดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดีนั้น ศาลฎีกาเห็น
ฟ้องด้วยในผล ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-เรียร ยุงทอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ